

1500482-97.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... tendo o acusado, então, confessado o roubo. Afirmou que conseguiram contato com a vítima, a qual confirmou o roubo de seus pertences pouco tempo antes, tendo ela comparecido ao DP, onde reconheceu o acusado e os bens como ele apreendidos.

Informou que não conhecia o réu de antes.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, tendo o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500482-97.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500482-97.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003899/2022 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 22284899 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 54/22/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2003899 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

JONATHAN DUARTE SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

JONATHAN DUARTE SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque teria, supostamente, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 06h30, na Rua Mandala, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraído, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, uma mochila, contendo em seu interior dois telefones celulares, marcas LG e Nokia, a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), um cartão bancário, uma chave e documentos

pessoais, pertencentes à Bárbara Martins da Costa.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 141/142).

O réu foi devidamente citado (fls. 175), tendo a Defensoria Pública ofertado resposta à acusação em seu favor (fls. 181).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com a improcedência da denúncia, diante da insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Formulou, ainda, pedidos subsidiários no tocante à fixação das penas e regime inicial de cumprimento, com a concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/20; boletins de ocorrência de fls. 21/26 e 27/32; auto de reconhecimento de objeto de fls. 40/41; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 42/43; auto de reconhecimento de pessoa de fls. 44; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Com efeito, ao ser interrogado nesta data, o acusado Jonathan Duarte Silva confessou a prática do delito em tela, tendo proferido que estava alcoolizado e que por isso acabou cometendo esse erro.

A vítima Bárbara Martins da Costa afirmou que estava indo trabalhar, quando o réu lhe abordou e começou a puxar sua bolsa e lhe ameaçar. Disse que tentou não deixar o réu pegar a bolsa, mas que ele acabou conseguindo. Aduziu que o acusado lhe ameaçou, falando que se não desse a bolsa iria lhe bater. Informou que o réu não lhe mostrou arma, mas que ele ficou nervoso quando não quis entregar a bolsa.

Proferiu que o agente conseguiu puxar a bolsa e que tentou ir atrás dele, tendo ele, porém, corrido rápido e sumido. Asseverou que já estava trabalhando quando, por volta das 9 horas, os policiais lhe procuraram e falaram que tinham conseguido abordar o rapaz que estava em poder de seus pertences. Disse que foi até o DP, onde reconheceu o réu e seus pertences. Informou que somente recuperou seu RG, R\$ 70,00 e dois celulares, sendo que os demais bens que estavam dentro da bolsa foram subtraídos. Aduziu que dentro da sala, no DP, havia dois rapazes, tendo facilmente reconhecido o seu roubador. Afirmou que não recuperou uma camiseta, remédios, o cartão do banco da sua chefe e as chaves do restaurante onde trabalha. Esclareceu que o acusado falou que, se não entregasse a bolsa, iria lhe machucar.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar Michel Silva dos Santos relatou que estavam em patrulhamento, quando viram o ora réu de bicicleta, tendo ele entrado em outra rua e acelerado, ao notar a presença da equipe, de modo que optaram pela abordagem. Disse que, em poder do acusado, havia dois celulares, um documento e uma chave. Relatou que, ao ser indagado, o acusado disse que um celular era seu e o outro era de sua prima, o qual estava levando para arrumar. Afirmou que o acusado alegou o que RG que estava com ele também era dessa prima, de modo que indagaram a ele o nome dessa prima, não tendo ele, contudo, conseguido responder. Disse que na tela de bloqueio de um dos celulares tinha uma foto de uma pessoa bem parecida com aquela do documento, tendo o acusado, então, confessado o roubo. Afirmou que conseguiram contato com a vítima, a qual confirmou o roubo de seus pertences pouco tempo antes, tendo ela comparecido ao DP, onde reconheceu o acusado e os bens como

ele apreendidos. Informou que não conhecia o réu de antes.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, tendo o acusado confessado o roubo, confissão esta que restou amparada nas declarações da vítima, que, nesta data, em sala própria, reconheceu o ora acusado como sendo o autor do crime sofrido, bem como no depoimento do policial militar que participou da ocorrência, de rigor a procedência da ação penal, com a condenação do acusado pela prática do delito de roubo descrito na denúncia, na medida em que satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade, não havendo que se falar, pois, em absolvição, conforme requerido pela combativa Defesa.

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base do acusado um pouco acima do mínimo legal, diante das circunstâncias específicas do delito, que foi perpetrado em plena luz do dia, em via pública, contra vítima mulher, que estava a caminho do trabalho, tendo o réu, após exigir, sem sucesso, a entrega da mochila, arrancado-a com força das costas da ofendida, o que denota maior culpabilidade e ousadia do agente, sendo as circunstâncias que permearam o crime, pois, mais gravosas, exigindo maior reprovabilidade do Estado.

Outrossim, impõe-se considerar que o acusado praticou o crime em tela quando ainda estava em cumprimento de pena em razão de suas anteriores condenações, em regime aberto (autos nº 0017622-13.2016.8.26.0041, certidão de fls. 166/168), a indicar que não consegue se manter afastado da seara criminosa, denotando possuir personalidade voltada à prática de crimes, além de conduta social de todo desfavorável, tendo ele descumprido com as condições impostas quando da obtenção do regime mais brando, bem como as determinações emanadas do Poder Judiciário, o que não pode ser ignorado. Ora, a pessoa que ainda sequer terminou de cumprir a reprimenda imposta em razão de condenação anterior e já se envolve novamente com a prática delitativa não pode receber nesta fase da dosimetria pena igual àquele que não ostenta nenhuma passagem criminal, devendo tal fato ser, no entender deste Juízo, considerado como circunstância judicial desfavorável, em estrita observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e à regra da individualização das penas. Por fim, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, na medida em que existe em seu desfavor condenação anterior definitiva por roubo majorado (autos nº 0114554-75.2012.8.26.0050, fls. 166/168), a qual, contudo, devido ao tempo decorrido desde o cumprimento (fls. 167), não pode ser considerada para fins de reincidência, conforme previsão do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o que, por outro lado, não impede a exasperação da pena nesta fase da dosimetria.

Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime sub judice o aumento das reprimendas em 1/4 (um quarto), perfazendo pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, eis que o réu, quando do cometimento do delito em tela, possuía duas condenações definitivas anteriores (autos nº 0061740-81.2015.8.26.0050 e nº 1505269-77.2019.8.26.0228 - fls. 166/168), sendo possível, assim, a compensação de ambas as circunstâncias, perfazendo pena final total de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, eis que ausentes, na terceira fase da dosimetria, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deverá o réu iniciar o cumprimento de sua sanção em regime fechado, uma vez que ostenta maus antecedentes e é reincidente, inclusive específico, tendo sido preso em flagrante quando ainda estava em cumprimento de pena em razão de sua condenação anterior, em regime aberto (fls. 166/168), demonstrando que, em liberdade, não consegue se manter afastado da seara criminosa e que regime inicial mais brando não surtiria os efeitos almejados.

Reincidente, inviável a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos ou a aplicação do sursis.

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado recorrer em liberdade, devendo ser mantido na prisão em que se encontra recolhido, mostrando-se imperiosa a manutenção do sentenciado no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Com efeito, praticou o acusado delito concretamente grave, em plena luz do dia e contra vítima mulher, sendo certo que ostenta ele maus antecedentes e é reincidente, destacando-se, ainda, que estava em cumprimento de pena quando do cometimento do delito, a demonstrar com seu comportamento que não consegue se manter afastados da seara criminosa, de modo que evidente o perigo gerado por seu estado de liberdade, estando presentes fatos contemporâneos que justificam a manutenção da medida. Recomende-se o réu, pois, na prisão onde se encontra recolhido.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pelas infrações, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JONATHAN DUARTE SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu. Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas pelo réu, ficando-lhe concedido, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que foi defendido pela Defensoria Pública durante todo o feito.

Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes devidamente cientificados e intimados.

São Paulo, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA